



PUTUSAN

Nomor 3629 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJATINING JAHJANI, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 41, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
2. **YUNI ROMSI**, bertempat tinggal di Jalan Pacet, RT 003, RW 001, Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. Suchyo Makhrup, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Suchyo Makhrup dan Rekan, beralamat di Jalan Jayawardana Nomor 13 A, Gatoel, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, *e-mail*: suchyomakhrup@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

LIN CHEN HSIUNG, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bondvast Indo Sukses, beralamat di Jalan Raya Pacet Kilometer 51, Dusun Brubuh, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yun Suryotomo, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada KNY Law Office, beralamat di Jalan Slompretan Nomor 2 Lantai III, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3629 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat milik Penggugat yang dikuasai dan/atau ditahan oleh Tergugat I yaitu sertifikat-sertifikat yang berasal dari:
 - 1) Letter C Nomor 677 Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Tardji seluas 1077 m²;
 - 2) Letter C Nomor 782 Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Warni seluas 2518 m²;
 - 3) Letter C Nomor 1200 Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Mutmainah seluas 206 m²;
 - 4) Letter C Nomor 754 Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Sunamah seluas 1488 m²;
 - 5) Letter C Nomor 668 Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Sulyan seluas 6235 m²;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp6.188.388.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3629 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat I, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan PB Sudirman Nomor 41, Mojokerto;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pacet, RT 003, RW 001, Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa membayar biaya jasa Advokat/Penasehat Hukum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kekurangan pembayaran yang harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.278.675.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan;
 - c. Kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa diragukannya nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi, menyita waktu dan tenaga serta pikiran Para Penggugat Rekonvensi yang apabila dihitung secara nominal adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan pabrik milik dari Tergugat Rekonvensi, yaitu PT Bondvast Indo Sukses, yang terletak di Jalan Raya Pacet Kilometer 51, Dusun Brubuh, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk., tanggal 23 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai dan/atau ditahan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sertifikat-sertifikat yang berasal dari:
 - 1) Letter C Nomor 677, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Tardji seluas 1077 m²;
 - 2) Letter C Nomor 782, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Warni seluas 2518 m²;
 - 3) Letter C Nomor 1200, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Mutmainah seluas 206 m²;
 - 4) Letter C Nomor 754, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Sunamah seluas 1488 m²;
 - 5) Letter C Nomor 668, Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, atas nama Sulyan seluas 6235 m²;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I lalai melaksanakan isi putusan pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3629 K/Pdt/2023



Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 846/PDT/2020/PT SBY., tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk., *juncto* Nomor 846/PDT/2020/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3629 K/Pdt/2023



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PDT/2020/PT SBY., tanggal 28 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Mjk., tanggal 23 Oktober 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah perbuatan Tergugat I menahan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah membayar lunas jasa Tergugat I selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembelian beberapa tanah di Mojokerto melalui Tergugat II selaku kuasa Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang masih menahan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Penggugat dengan alasan Penggugat belum membayar jasa Tergugat I adalah tidak berdasar alasan yang sah, karenanya tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex*



Facti bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DJATINING JAHJANI, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DJATINING JAHJANI, S.H., 2. YUNI ROMSI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3629 K/Pdt/2023